



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

**SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -
TRIBUNAL SUPERIOR**



27/06/2024 - Protocolo de Sentencias

Nº Resolución: 68

Año: 2024 Tomo: 2 Folio: 559-566

EXPEDIENTE SAC: 6359451 - REMEDI, PABLO Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA - PLENA JURISDICCION

PROTOCOLO DE SENTENCIAS. NÚMERO: 68 DEL 27/06/2024

En la ciudad de Córdoba, de conformidad a lo dispuesto por el Acuerdo Número Un mil seiscientos veintinueve Serie "A" del seis de junio de dos mil veinte (punto 8 del Resuelvo) dictado por el Tribunal Superior de Justicia, los Señores Vocales integrantes de la Sala Contencioso Administrativa, Doctores Domingo Juan Sesin, Aída Lucía Teresa Tarditti y Luis Enrique Rubio, bajo la Presidencia del primero, proceden a dictar sentencia en estos autos caratulados: "REMEDI, PABLO Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA - PLENA JURISDICCION - RECURSO DE CASACION" (Expte. Nº 6359451), con motivo del recurso de casación interpuesto por la parte demandada (29/09/2022), fijándose las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde?

Conforme al sorteo que en este acto se realiza, los Señores Vocales votan en el siguiente orden: Doctores Domingo Juan Sesin, Aída Lucía Teresa Tarditti y Luis Enrique Rubio.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO JUAN SESIN, DIJO:

1.- La parte demandada interpuso recurso de casación (29/09/2022) en contra del Auto Número **Ciento catorce, dictado por la Cámara Contencioso Administrativa de Tercera**

Nominación, el primero de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se resolvió:

"I.- Hacer lugar a la impugnación interpuesta por la parte actora respecto del método de actualización de las bonificaciones adeudadas. II.- Emplazar a la demandada para que en el plazo de diez (10) días, computados a partir de que quede firme el presente, acompañe una nueva planilla de liquidación, con las pautas dadas en el considerando 4. III.- Imponer las costas por el orden causado...".

2.- La expresión de agravios admite el siguiente compendio:

2.1.- Con fundamento en el motivo formal de casación (art. 45 inc. b), Ley 7182) denuncia que la Cámara ha incurrido en un quebrantamiento de las formas sustanciales establecidas para la sentencia, al carecer de los presupuestos imprescindibles para su formación procesal e inobservar las previsiones contenidas en el artículo 155 de la Constitución Provincial que impone el deber de resolver con fundamentación lógica y legal.

Señala que la relación de causa del Auto impugnado, con relación a la contestación de la vista formulada, es incorrecta ya que ha omitido considerar expresiones y argumentos que son imprescindibles para la correcta solución de la causa.

Sostiene que se ha violado el principio de razón suficiente ontológico, ya que se incurrió en una errónea percepción de las constancias de la causa, lo que ha llevado a cometer otros vicios lógicos, como es la incongruencia al no adecuarse lo decidido a lo solicitado en la mentada contestación. Explica que todo ello torna a la decisión en arbitraria, en la medida que no constituye una derivación razonada del derecho vigente con particular referencia a las circunstancias comprobadas en la causa.

2.2.- Con sustento en el mismo motivo de casación (art. 45 inc. b), Ley 7182), puntualiza que se ha incurrido en un quebrantamiento de las formas sustanciales, a fin de justificar el rechazo de la planilla de liquidación formulada por la Municipalidad de Córdoba en la etapa de ejecución de sentencia.

Postula que la relación de la causa es tan errada que se ha formulado un nuevo resumen de la

forma en que habría quedado trabado la *litis*.

Describe que la decisión contiene una reseña adecuada al expresar que la sentencia reconoció el derecho de los actores al cobro de la bonificación reclamada por el periodo que va desde el primero de junio de dos mil seis al treinta y uno de diciembre de dos mil seis, condenándola al pago de las sumas resultantes con más intereses calculados a la tasa pasiva promedio mensual que publica el BCRA más el dos por ciento (2%) nominal mensual.

Considera que la tasa indicada se aplica únicamente a las sumas de dinero y no a las obligaciones de valor ya que, de otra forma, se estaría mandando a pagar dos veces la inflación, lo que evidentemente es inadmisibile.

Disiente con el pronunciamiento cuestionado, en cuanto plantea que el efecto de la cosa juzgada de la sentencia alcanza el método de cálculo y la actualización de las bonificaciones - cuya percepción fue reconocida a los actores- ya que, por efecto de la *res iudicata* no puede ser modificada.

Señala que, equivocadamente, se ha sostenido que la actualización no implica una alteración sustancial de la cosa juzgada.

Explica que, la actualización monetaria por índices esta proscripta por la Ley 23.928 (arts. 7 y 10), y también por el artículo 765 primera parte del Código Civil y Comercial de la Nación y que, lo que se discute en autos, es la aplicación de intereses, mal llamada actualización, porque si bien se la utiliza como un medio indirecto de mantener el valor de las prestaciones, difiere sustancialmente de la indexación o actualización por índices.

Puntualiza que una de las diferencias entre ambas metodologías de cálculo radica en que la actualización monetaria mediante índices no aumenta la deuda porque se trata de una corrección del capital, mientras que la aplicación de intereses a una tasa agravada como es el caso de la Tasa Pasiva más el 2% mensual del caso "Hernández c/ Matricería Austral", que rige en nuestra Provincia, aumenta efectivamente el importe de la deuda ya que el resultado de la aplicación de intereses no forma parte de la cuenta de capital, sino precisamente de los

créditos.

Adita que cualquier modificación en la tasa o en la aplicación de institutos conexos, como el anatocismo, provocan inexorablemente una alteración o degradación de la sustancia de la decisión judicial que ha reconocido a los actores el derecho a cobrar una suma determinada de dinero (prestación dineraria) en concepto de bonificaciones correspondientes al año dos mil seis, con más los intereses respectivos de acuerdo a la normativa vigente y no el derecho a siete periodos de bonificación.

2.3.- Con base en igual motivo de casación (art. 45 inc. b), Ley 7182), la impugnante acusa que el Tribunal ha incurrido en una errónea fundamentación ya que, existe una controversia entre partes vinculada al hecho de que la planilla acompañada fue confeccionada conforme a los parámetros ordenados en la sentencia, aplicando la tasa fijada por el Tribunal Superior de Justicia en el precedente citado.

Denuncia que la Cámara ha incurrido en una violación del principio de razón suficiente y en la aplicación de la falacia *ad consequentiam* cuando se concluye que, al ser tan grande la desproporción denunciada, lo correcto es que se realice una recomposición del cálculo de las bonificaciones adeudadas, a fin de adecuarlas al contexto remuneratorio actual.

Advierte que la decisión cuestionada ha admitido el pedido de los actores, mediante un razonamiento claramente viciado, que es esencialmente distinto al formulado al iniciar la demanda, oportunidad en la que la parte actora demandó las sumas de dinero correspondientes a las bonificaciones adeudadas con más sus intereses.

Asevera que se trata de una deuda de las que se denominan numerarias o dinerarias, porque su importe estaba determinado al tiempo de formular el reclamo, de modo que el Tribunal está impedido de recomponer el cálculo de tales bonificaciones, ya sea actualizándolo mediante índices, como así también determinando su monto como si se tratara de las llamadas obligaciones de valor previstas en el artículo 772 del Código Civil y Comercial de la Nación en las que no está establecido al nacer la obligación, sino que se fija en un momento posterior,

generalmente en la sentencia.

Argumenta que se ha incurrido en una incongruencia dado que indudablemente se ha conferido una cosa distinta sustancialmente de la reclamada.

Insiste en que no se demandó "*el valor de las bonificaciones*" conforme a un porcentaje de la remuneración actual, sino las sumas de dinero determinadas correspondientes a las bonificaciones que no percibieron en el periodo reclamado.

Agrega que la sentencia incurre en la conocida falacia *ad consequentiam* que consiste en dar la razón a uno de los contendientes por el mero hecho de que el resultado de no hacerlo resulta desagradable o parece inconveniente o incómodo, ya que el único fundamento de la decisión, para modificar el contenido de la sentencia, es que la desproporción sería grande.

Razona que, si la bonificación del año dos mil seis no es igual a un porcentaje de la remuneración actual, la desproporción que existe entre uno y otro no es una cuestión sometida a la jurisdicción del Tribunal, sino, en todo caso, a la Municipalidad demandada que es quien determina el monto de la remuneración.

Apunta que, la Cámara ha decidido sin fundamentación lógica ni legal ya que, al no encontrar una norma disponible en el sistema primario -ordenamiento jurídico municipal- recurre a una disposición vigente en el orden provincial, la que pretende aplicar por analogía, a un caso en el que no existe laguna normativa ni axiológica.

Destaca que la ley contiene una enunciación que se ajusta claramente al problema planteado, contiene una solución para el caso genérico, se ajusta al que se ventila en estos autos, siendo tal solución prevista en el caso "*Hernández c/ Matricería Austral*", de modo que la aplicación de la analogía resulta inadmisibile.

Considera que, no corresponde efectuar nuevo cálculo porque el formulado en la planilla es la expresión numérica indiscutible en la decisión judicial.

Dice que, el Tribunal, ha intentado intentando acomodar la sentencia para evitar una situación que resulte desagradable o inicua y, para ello, ha pretendido que no hay norma en el

ordenamiento municipal, como si existiera una laguna normativa siendo que, en realidad, debían aplicarse las disposiciones generales de la obligación de dar sumas de dinero que, por imperio de la Constitución Nacional, están contenidas en las leyes dictadas por el Congreso y reglamentadas por el Ejecutivo Nacional, en este caso mediante la Ley 23.928 y su reglamentación.

2.4.- Con fundamento en el motivo sustancial de casación (art. 45 inc. a), Ley 7182), denuncia una errónea aplicación de la ley sustantiva.

Recuerda que, la sentencia recaída en autos, que ha quedado firme con el efecto de cosa juzgada, dispuso condenar a la demandada el pago de las diferencias en concepto de la bonificación establecida por el artículo 8 inciso 2) de la Ordenanza Número 7944, ajustándose para ello a la estricta aplicación de la legislación municipal y de las disposiciones del derecho sustantivo en materia de obligaciones dinerarias, sin que existiera ninguna laguna o vacío normativo que le impusiera al Tribunal la necesidad de utilizar el recurso de la aplicación de disposiciones análogas.

Explica que, sin embargo, luego de haber adquirido firmeza la decisión, el Tribunal modifica lo dispuesto en dicha sentencia y aplica el Decreto Provincial Número 9218/1980 referido al sistema de cálculo de las prestaciones salariales reconocidas por el Estado Provincial.

Señala que este dispositivo normativo solamente rige para el Estado Provincial y no para la Municipalidad de Córdoba, la que conforme al artículo 180 y concordantes de la Constitución Provincial tiene autonomía suficiente para establecer su propio régimen legal de empleo público.

Expresa que, para justificar la aplicación de una norma correspondiente a otra jurisdicción administrativa, la resolución incurre en el falso argumento de que el Municipio carece de una normativa que contemple esta situación siendo que, la inexistencia de esa norma en el ámbito municipal no implica un vacío normativo.

Señala que, por aplicación de las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, las

obligaciones dinerarias, una vez determinados los montos impagos en concepto de bonificación devengados a la fecha de la prestación de los servicios, producen los intereses moratorios que fija el artículo 761 inciso c) del citado Código Nacional.

Entiende que, siendo ello lo que se dispuso en la sentencia, no puede ser dejado de lado so pretexto de entender que el resultado aritmético ahora no conforma, así como tampoco sustituir la manda contenida en aquella por una legislación específica para la Administración Provincial, que no rige para la Municipalidad.

Señala que, de conformidad con los argumentos precedentemente vertidos, al fundar la causal prevista en el artículo 45 inciso b) de la Ley 7182, la sentencia recurrida es arbitraria, en el marco de la doctrina elaborada por la Corte Suprema en torno al artículo 14 de la Ley 48.

Formula reserva del caso federal (art. 14 de la Ley 48).

3.- En aquella sede, el procedimiento se cumplió con la intervención de la parte actora, quien evacuó el traslado corrido el día tres de octubre de dos mil veintidós, mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintitrés, en el que solicitó que no se haga lugar al recurso de casación.

4.- Concedido el recurso, mediante el Auto Número Dieciocho del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés se elevaron los autos a este Tribunal.

5.- Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés se dio intervención al Señor Fiscal General de la Provincia, expidiéndose el Señor Fiscal Adjunto por la inadmisibilidad formal del recurso de casación interpuesto (Dictamen CA Nro. 331 del 09 de junio de 2023).

6.- El nueve de junio de dos mil veintitrés, se dictó el decreto de autos, el que firme, deja la causa en estado de ser resuelta.

7.- La instancia extraordinaria local ha sido interpuesta en tiempo propio y por quien se encuentra procesalmente legitimado a tal efecto (arts. 41 y 45, Ley 7182).

8.- Mediante el pronunciamiento recaído en autos, el Tribunal de Mérito, encontrándose la

causa en etapa de ejecución de sentencia, hizo lugar al planteo de la parte actora quien, al contestar el traslado que le fuera corrido de la planilla de liquidación presentada por la Municipalidad demandada planteó que, si bien no corresponde su impugnación dado que se advierte confeccionada conforme los parámetros fijados en la sentencia, el cálculo de los rubros conforme tales pautas arroja un resultado que no se ajusta al derecho reconocido. Con base en tal fundamento, solicitó la revisión y corrección del mecanismo de actualización allí previsto, de modo tal que no se vea lesionado el derecho de propiedad de los actores.

La Cámara, frente a tal presentación, emplazó a la Municipalidad demandada para que realice un nuevo cálculo de lo mandado a pagar, tomando como referencia la escala salarial vigente al momento en que se formule la planilla de liquidación, para el cargo y categoría escalafonaria que ostentaban los accionantes en el período reconocido en la sentencia dictada, con más un interés moratorio del seis por ciento (6%) anual, e impuso las costas por el orden causado, con fundamento en la novedad de la cuestión planteada y la necesidad de contemplar lo decidido a la luz de la doctrina y de los principios constitucionales aplicables.

Contra dicha resolución alza su embate recursivo la parte demandada en los términos precedentemente reseñados.

9.- Como es sabido, el recurrente debe impugnar idóneamente los elementos que respaldan la decisión del Tribunal inferior y explicar en base a los presupuestos del pronunciamiento, en qué ha consistido la infracción que se le atribuye, cuál es su influencia en el dispositivo y cómo y porqué éste debe variar. La crítica referida "debe ser completa", pues si omite referirse a elementos esgrimidos en el fallo que sean capaces de sustentarlo, el recurso será improcedente (cfr. DE LA RÚA, Fernando, *El Recurso de Casación*, Bs. As., 1968, Editor Víctor P. de Zavalía, pág. 464)

Desde esta perspectiva, debe procederse a la consideración de los agravios planteados a través de la impugnación incoada.

10.- Ingresando al estudio del recurso interpuesto corresponde precisar que, en principio y en

el marco de la Ley 7182, las decisiones que se adoptan en la etapa de ejecución de sentencia no son susceptibles de ser cuestionadas por la vía extraordinaria intentada, en tanto que el recurso de casación procede "*...sólo contra las sentencias definitivas o contra los autos que pongan fin a la acción...*" (art. 45).

Por sentencia definitiva se alude -en sentido estricto- a aquella decisión que pone fin al proceso de conocimiento, resolviendo el fondo de la cuestión planteada, concepto que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ampliado, confiriéndole dicho carácter a aquellas resoluciones que ponen fin al pleito, impiden su continuación o causan un agravio de imposible, insuficiente, tardía o muy dificultosa reparación ulterior, en atención a que no habría oportunidad en adelante para volver sobre lo resuelto o bien porque la cuestión no podría ser útilmente debatida en el futuro (Fallos 298:113; 300:1136; 303:1040; 304:439, entre otros).

Con esa proyección, este Tribunal Superior de Justicia ha equiparado excepcionalmente al concepto jurídico de sentencia definitiva a aquellas decisiones recaídas en la instancia de ejecución de sentencia, solo en los casos en que tengan virtualidad jurídica para irrogar un agravio insusceptible o de dificultosa reparación ulterior (conf. doctrina Sala Contencioso Administrativa, Sent. Nro. 144/1998 "Martínez"; Sent. Nro. 170/1999 "Martínez"; Sent. Nro. 172/1999 "Barron..."; Sent. Nro. 11/2000 "Ludueña"; Sent. Nro. 79/2000 "I.A.T.E."; Sent. Nro. 89/2000 "Gallo"; Sent. Nro. 168/2000 "Cobiera S.A."; Sent. Nro. 176/2000 "Incidente de regulación de honorarios del Doctor Raúl A. Gentili en Supercemento S.A.I.C."; Sent. Nro. 109/2001 "Pieza Separada de los Pedidos de Regulación de Honorarios de los Contadores Dante Domingo Terreno y Ricardo Wenceslao Veltruski en autos: 'Juan Carlos Goubessian'"; Sent. Nro. 135/2001 "Cuerpo de regulación de honorarios de los Doctores Carlos Arias Escuti y José Luis Palazzo en los autos: Cobiera S.A."; Sent. Nro. 194/2001 "Cerutti"; Sent. Nro. 58/2002 "Angrehs Kurt"; Sent. Nro. 50/2003 "Moreno"; Sent. Nro. 33/2003 "Aramburu"; Sent. Nro. 81/2003 "Cuerpo de Ejecución de sentencia en autos: Belisle"; Sent. Nro. 90/2003

"Ball"; Sent. Nro. 37/2004 "Conte"; Sent. Nro. 90/2004 "Larrinaga"; Sent. Nro. 18/2005 "Supercemento S.A.I.C."; Sent. Nro. 49/2005 "Macagno S.A."; Sent. Nro. 75/2005 "Cuerpo de Ejecución de Sentencia en Autos: 'Badra de Cánovas'"; Auto Nro. 47/2005 "Enzo Rebora", entre otros).

Con sustento en tales conceptos, cabe advertir que, en el presente caso, corresponde que este Tribunal aborde el tratamiento del recurso interpuesto toda vez que la decisión de la Cámara que acogió el planteo de la parte actora, con relación a los alcances de la sentencia de fondo en cuanto a los intereses allí establecidos, es equiparable a sentencia definitiva dado que tiene virtualidad jurídica para irrogar un agravio no susceptible de reparación ulterior, lo cual traduce un verdadero interés jurídico en perseguir su revisión.

11.- De modo preliminar al análisis de los agravios desarrollados en el recurso planteado, resulta atinente destacar que, mediante la Sentencia Número diecinueve, de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tercera Nominación (fs. 738/745vta.) resolvió: *"I.- Hacer lugar a la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada por los Sres. Pablo Remedi, Adriana Sara Mañez, Mercedes Noelia Marelli y Mariana Suarez en contra de la Municipalidad de Córdoba, y en consecuencia, declarar la nulidad de los actos cuestionados. II.- Declarar el derecho de los actores al cobro de la bonificación establecida en el artículo 8 inc. 2) de la Ordenanza N° 7974 y sus modificatorias, en un porcentaje del 30 %; por el período que va del 01/06/2006 al 31/12/2006, condenándola al pago de las sumas resultantes, con más los intereses calculados conforme el punto XI de la primera cuestión. III.- Establecer como plazo de cumplimiento espontáneo de la condena, el de cuatro (4) meses computados a partir de la fecha en que quede firme la aprobación de la liquidación definitiva en concepto de suma líquida de condena y accesorias; debiendo la demandada proponerla dentro del mes siguiente al momento en que adquiera firmeza la presente resolución para su contralor por la parte actora, todo bajo apercibimiento de ejecución. IV.- Imponer las costas a la*

demandada...".

En cuanto a los intereses a aplicar, en el Considerando XI de la sentencia se estableció que "*A las sumas así resultantes deberá adicionarse un interés equivalente a la la Tasa Pasiva Promedio Mensual que publica el BCRA más el dos por ciento (2%) nominal mensual, conforme la doctrina legal fijada por el TSJ, desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo pago*".

Tal resolución fue confirmada por este Tribunal Superior de Justicia que, al no hacer lugar al recurso de casación planteado, confirmó la decisión recaída en favor al reconocimiento del derecho subjetivo de los actores a percibir la bonificación especial, sin que la cuestión de los intereses haya sido cuestionada por alguna de las partes (TSJ, Sala Contencioso Administrativa, Sent. Nro. 126 del 27/12/2021).

Frente a ello, una vez iniciada la ejecución de sentencia, comparece la parte actora y manifiesta que el cálculo de los rubros conforme a las pautas fijadas en la sentencia, arroja un resultado que no se corresponde con el derecho reconocido a los actores en el proceso, particularmente debido al mecanismo de actualización allí utilizado.

En respuesta a dicho planteo, la Cámara interviniente consideró que la condena lucía completamente desfasada con los montos que, por idénticos conceptos, perciben actualmente los accionantes, los que representan entre el veinte por ciento (20%) y el diez (10%) de lo que cobrarían.

Luego destacó que, si bien ello no importa un parámetro certero del alcance del derecho de los actores, quienes probablemente en el año dos mil seis ostentaban cargos de menor jerarquía, la situación planteada demandaba una recomposición del cálculo de las bonificaciones adeudadas, a fin de adecuarlas al contexto remuneratorio actual.

En esta línea argumental, la Cámara entendió que, si bien el Municipio carece de una normativa que contemple tal situación, en el orden provincial conserva su vigencia el Decreto Número 9218/1980 que establece que, al calcular las prestaciones salariales reconocidas por

el Estado Provincial, deben tenerse en cuenta los salarios vigentes al momento de la liquidación, para la categoría escalafonaria del agente y que dichas deudas devengarán un interés del seis por ciento (6%) anual hasta el momento del efectivo pago.

De conformidad con ello y en virtud del principio de leyes análogas, consideró que podían aplicarse las pautas allí establecidas a la presente causa, a fin de evitar que la sentencia dictada en autos, pasada en autoridad de cosa juzgada, sea una mera ficción.

Con apoyo en tales razones, ordenó a la demandada que realice un nuevo cálculo de lo mandado a pagar, tomando como referencia la escala salarial vigente al momento en que se formule la planilla de liquidación, para el cargo y categoría escalafonaria que ostentaban los accionantes en el período reconocido en la sentencia dictada en autos, con más un interés moratorio del seis por ciento (6%) anual.

12.- En dicho contexto, se advierte acertado el planteo de la recurrente a través del cual acusa que el Auto impugnado se encuentra viciado, en tanto que la Cámara, al realizar una relectura de su propio razonamiento plasmado en la sentencia so pretexto de lograr una recomposición del cálculo de las bonificaciones adeudadas a fin de adecuarlas al contexto remuneratorio actual, modificó los términos del mentado pronunciamiento.

En efecto, el Tribunal ordenó que se calculen nuevamente las sumas adeudadas conforme un decreto dictado en el orden provincial a los fines de actualizar de modo automático y de oficio las deudas salariales reconocidas en sede administrativa (art. 1 inc. a), Dec. Nro. 9218/1980), lo que no solo no se ajusta a la situación planteada en autos -en la que existió un reconocimiento judicial de las diferencias salariales reclamadas al Municipio demandado-, sino que, principalmente, contraviene el principio de intangibilidad de la cosa juzgada, que posee jerarquía constitucional sobre la base de la inalterabilidad de los derechos definitivamente adquiridos con fundamento en los derechos de propiedad y de defensa en juicio (arts. 17 y 18, CN).

Sabido es que el carácter intangible de los pronunciamientos judiciales firmes no es ajeno a la

inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos (art. 18, CN) pues la sentencia dictada de modo regular integra el debido proceso que dicha cláusula asegura a todos los habitantes del país (Sents. Nros. 79/2001 "I.A.T.E.", 101/2001 "Figueroa", 56/2004 "Mas" y Auto Nro. 22/2007 "Inconas", entre muchos otros).

El respeto a la cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional y por ello no es susceptible de alteración ni aún por vía de la invocación de leyes de orden público, toda vez que la estabilidad de las sentencias dictadas en un proceso regular, en la medida en que constituyen un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es también exigencia del orden público con jerarquía superior (CSJN, "Rocca, Licio" 12-04-1988).

La cosa juzgada tiene jerarquía constitucional (Fallos 224:657; 250:676; 252:370; 259:289), en razón que la inalterabilidad de los derechos definitivamente adquiridos por sentencia firme, reconoce fundamento en los derechos de propiedad y defensa en juicio (Fallos 199:466; 258:220; 281:421) y que la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales constituye un presupuesto ineludible para la seguridad jurídica (CSJN, Fallos 235:171, 512 14-09-1987; E.D., T. 127, p. 269, con nota de Germán J. Bidart Campos).

Desde esta perspectiva el análisis de la sentencia dictada en autos no deja resquicio para una interpretación diversa, pues contiene una determinación clara y precisa del modo en que deben calcularse las diferencias salariales reconocidas en la causa, aspecto que ha devenido firme y consentida en autos, por lo que por vía de la ejecución de la sentencia la Cámara no puede desnaturalizar, alterar o modificar la sustancia del derecho declarado o de la obligación impuesta en el fallo, en respeto al principio de la cosa juzgada judicial o intangibilidad de las situaciones jurídicas reconocidas en una sentencia firme que tienen perfiles materiales y no meramente formales.

13.- En mérito a los argumentos señalados, y sin que sea necesario analizar el resto de los agravios planteados, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte

demandada, casar el Auto impugnado y remitir la presente causa a la Cámara interviniente para que dicte un nuevo pronunciamiento que se ajuste a las pautas sustanciales de la presente decisión.

14.- Finalmente en cuanto a las costas generadas en esta instancia, atento lo novedoso de la cuestión, estimo justo y equitativo imponerlas por su orden (art. 130, CPCC aplicable por remisión del art. 13, Ley 7182).

Así voto.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI, DIJO:

Considero que las razones dadas por el Señor Vocal preopinante deciden acertadamente la presente cuestión y para evitar inútiles repeticiones, voto en igual forma.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR LUIS ENRIQUE RUBIO, DIJO:

Comparto los fundamentos y conclusiones vertidos por el Señor Vocal de primer voto, por lo que haciéndolos míos, me expido en idéntico sentido.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO JUAN SESIN, DIJO:

Corresponde: I) Hacer lugar al recurso de casación articulado por la parte demandada (29/09/2022) en contra del Auto Número **Ciento catorce, dictado por la Cámara Contencioso Administrativa de Tercera Nominación, el día primero de septiembre de dos mil veintidós.**

II) Imponer las costas por el orden causado (art. 130, CPCC).

III) Disponer que los honorarios profesionales del Doctor Agustín A. Traversaro -parte actora-, sean regulados por el Tribunal *a quo*, si correspondiere (arts. 1 y 26, Ley 9459), previo emplazamiento en los términos del artículo 27 ib., en el treinta y uno por ciento (31%) del mínimo de la escala del artículo 36 de la Ley Arancelaria (arts. 40 y 41 ib.), teniendo en

cuenta las pautas del artículo 31 ib.

Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI, DIJO:

Estimo correcta la solución que da el Señor Vocal preopinante, por lo que adhiero a la misma en un todo, expidiéndome en consecuencia, de igual forma.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR LUIS ENRIQUE RUBIO, DIJO:

Voto en igual sentido que el Señor Vocal Doctor Sesin, por haber expresado la conclusión que se desprende lógicamente de los fundamentos vertidos en la respuesta a la primera cuestión planteada, compartiéndola plenamente.

Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia por intermedio de la Sala Contencioso Administrativa

RESUELVE:

I) Hacer lugar al recurso de casación articulado por la parte demandada (29/09/2022) en contra del Auto Número Ciento catorce, dictado por la Cámara Contencioso Administrativa de Tercera Nominación, el día primero de septiembre de dos mil veintidós.

II) Imponer las costas por el orden causado (art. 130, CPCC).

III) Disponer que los honorarios profesionales del Doctor Agustín A. Traversaro -parte actora-, sean regulados por el Tribunal *a quo*, si correspondiere (arts. 1 y 26, Ley 9459), previo emplazamiento en los términos del artículo 27 ib., en el treinta y uno por ciento (31%) del mínimo de la escala del artículo 36 de la Ley Arancelaria (arts. 40 y 41 ib.), teniendo en cuenta las pautas del artículo 31 ib.

Protocolizar, dar copia y bajar.

Texto Firmado digitalmente por:

SESIN Domingo Juan

VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Fecha: 2024.06.27

TARDITTI Aida Lucia Teresa

VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Fecha: 2024.06.27

RUBIO Luis Enrique

VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Fecha: 2024.06.27